

Guion del video, caso Apple

Corporate Governance and Stock Buyback (Ivey W14736) · Inversión ASG, EAFIT

PERSONA	CONTENIDO	DIAPPOSITIVAS	TIEMPO
David Armendariz	Portada, contexto y pregunta 1	1, 2	3:30
Angie Restrepo	Pregunta 2, junta directiva	3	3:30
Camilo Fernández	Preguntas 3 y 4, propiedad y compensación	4, 5	4:00
Ana Sofía Rúa	Pregunta 5, el voto, y cierre	6, 7	3:40

Antes de grabar: cada uno debe leer su tramo con cronómetro; si se pasa, el recorte va en las sugerencias, nunca en las cifras. Total ≈ 14:50 sobre un máximo de 15:00.

Sobre las marcas grises: las líneas que empiezan con ≡ no se leen en voz alta. Son señales para el montaje posterior del video, que indican en qué punto del audio debe cambiar la imagen en pantalla. Al grabar, ignórenlas y sigan de largo.

David Armendariz

diapositivas 1 y 2 · 3:30

Buenas. Soy David Armendariz y presento el contexto del caso y la primera pregunta.

El caso es «Apple: Corporate Governance and Stock Buyback», de Ivey Publishing, y se sitúa a finales de 2013. Apple venía de una década extraordinaria, pero ese año la utilidad neta cayó, de 41.733 a 37.037 millones de dólares. Al mismo tiempo, la compañía estaba sentada sobre 147 mil millones de dólares en caja.

Ahí entra Carl Icahn, un inversionista activista. En agosto de 2013 tuitea que tiene una posición grande en Apple y que la compañía está subvalorada. La acción sube cinco por ciento ese día. El 26 de noviembre presenta formalmente una propuesta de accionista: que Apple recompre 50 mil millones de dólares en acciones durante el año fiscal 2014.

La junta directiva y los ejecutivos se oponen y recomiendan votar en contra. La decisión queda en manos de 26.522 accionistas, en la asamblea del 28 de febrero de 2014. Ese es el caso.

≡ marca de montaje, aquí entra la diapositiva 2 · no leer

Paso a la primera pregunta: en qué consiste una recompra de acciones y por qué una empresa usaría sus excedentes de caja para hacerla.

Una recompra es que la empresa compra sus propias acciones en el mercado y las retira. El número de acciones en circulación baja, así que cada accionista que se queda pasa a tener una tajada mayor de la misma compañía. Es una forma de devolverle capital al accionista, alternativa al dividendo.

¿Por qué hacerlo con el exceso de caja? Nosotros destacamos tres razones.

La primera: caja ociosa que no rinde. Los 147 mil millones de Apple generaban prácticamente nada. Si el retorno del efectivo es menor al costo de capital de la empresa, retener ese efectivo destruye valor. Es mejor

devolverlo y que el accionista decida dónde invertirlo.

La segunda es de gobierno corporativo, y es el argumento de Jensen sobre el flujo de caja libre: la caja ociosa es la tentación clásica del gerente. Adquisiciones sobrevaloradas, proyectos vanidosos, construcción de imperio. Sacar el efectivo de la empresa reduce ese riesgo de agencia. Dicho de otra forma, la recompra no es solo una decisión financiera, es un mecanismo de disciplina sobre la administración.

Y la tercera es la que hace único a este caso: el arbitraje tributario. Buena parte de la caja de Apple estaba en el exterior, y repatriarla habría gatillado impuesto corporativo estadounidense. Por eso Icahn no proponía usar la caja. Proponía emitir bonos en Estados Unidos, a tasas históricamente bajas, y recomprar con ese dinero, dejando la caja del exterior intacta. Además, los intereses de esa deuda son deducibles, lo que baja el costo de capital. Apple pasó de cero deuda de largo plazo a 16.960 millones en 2013.

Con eso le paso la palabra a Angie, que analiza la junta directiva.

Angie Restrepo

diapositiva 3 · 3:30

Gracias, David. Soy Angie Restrepo y me corresponde la segunda pregunta: la estructura y composición de la junta directiva de Apple.

Primero la estructura, rápido. Ocho directores. Siete independientes; el único interno es Tim Cook, el CEO. El presidente de la junta es Arthur Levinson, una persona distinta del CEO. Todos los directores se eligen cada año, por períodos de un año. Y hay tres comités, todos presididos por independientes: Auditoría, con Ronald Sugar, que se reunió diez veces en 2013; Nominación y Gobierno Corporativo, con William Campbell, cuatro reuniones; y Compensación, con Andrea Jung, ocho reuniones.

Vamos con los puntos a favor. Destacamos dos.

El primero, y es el más fuerte: la separación entre el CEO y el presidente de la junta. Esto evita que quien es supervisado presida al órgano que lo supervisa. Muchas empresas grandes en Estados Unidos no lo tenían en ese momento, así que Apple estaba por encima del estándar.

El segundo: la elección anual de todos los directores. No hay junta escalonada. La junta escalonada blinda a los directores porque solo se renueva un tercio cada año. Aquí no. Cada año el accionista puede sacarlos a todos. Eso es rendición de cuentas real.

Ahora los puntos en contra, que son tres y son serios.

Primero, las tenencias son larguísimas. Campbell entró en 1997, Drexler en 1999, Levinson en 2000, Gore en 2003. Después de quince años la independencia formal sigue intacta, pero la independencia real se erosiona. Se vuelven parte del club y le deben la silla al management.

Segundo, *overboarding*, es decir, directores con demasiados cargos simultáneos. El ejemplo más claro: Robert Iger era, al mismo tiempo, presidente y CEO de Disney. Andrea Jung estaba en General Electric, Daimler y Avon. William Campbell presidía Intuit, GSV Capital y el consejo de Columbia. Un CEO en ejercicio de otra compañía grande no tiene tiempo disponible para supervisar Apple de verdad.

Y tercero, el que a nosotros nos parece más grave: los directores casi no tienen piel en el juego. Los quince ejecutivos y directores juntos poseían 567.949 acciones. Eso es menos del uno por ciento de la compañía. Ronald Sugar tenía 1.718 acciones. Millard Drexler, 1.533. Son cifras irrelevantes frente a su patrimonio personal. Si la acción de Apple cae a la mitad, esta junta no pierde nada material.

Nuestras sugerencias son tres, alineadas con esos tres problemas.

Una: fijar un límite de tenencia, por ejemplo doce años, y renovar de forma escalonada a los directores más antiguos.

Dos: una política formal de *overboarding*. Máximo dos juntas externas para un director común, y máximo una para quien sea CEO en ejercicio de otra compañía.

Y tres: un requisito mínimo de propiedad accionaria para los directores, cinco veces su retainer anual, acumulable en cinco años, con obligación de retener las acciones hasta un año después de salir de la junta.

Le paso la palabra a Camilo, que sigue con la estructura de propiedad y el esquema de compensación.

Camilo Fernández

diapositivas 4 y 5 · 4:00

Gracias, Angie. Soy Camilo Fernández y me tocan dos preguntas: la estructura de propiedad y el esquema de compensación.

Empiezo con la propiedad. Tres cifras cuentan la historia completa.

La primera: el mayor accionista de Apple era Vanguard, con 5,40 por ciento. Eso es muy poco para ser el número uno. Los diez mayores juntos sumaban alrededor del 21 por ciento. No hay ningún dueño de control.

La segunda: Carl Icahn, con apenas 0,88 por ciento, movió la acción cinco por ciento en un solo día con un tuit.

Y la tercera, que ya mencionó Angie: los insiders tienen menos del uno por ciento.

El diagnóstico es el caso clásico de Berle y Means: propiedad dispersa, control concentrado en la administración. Y hay dos agravantes.

El primero es el problema del polizón: a un accionista con 0,3 por ciento no le compensa gastar tiempo y dinero en fiscalizar, porque el costo es todo suyo y el beneficio se reparte entre todos.

El segundo es más sutil. Los mayores accionistas de Apple, Vanguard, State Street y BlackRock, son fondos indexados. Son pasivos por diseño: no pueden vender porque replican un índice, y su modelo de bajo costo implica equipos de gobierno corporativo pequeños para miles de compañías. Históricamente votan con la administración. La propiedad está concentrada en el papel, pero el monitoreo no existe.

Y cuando no hay monitoreo, el vacío lo llena alguien. En este caso, un activista con menos del uno por ciento y horizonte de corto plazo.

Dos sugerencias. Primera: guías de propiedad accionaria obligatoria para ejecutivos, el CEO con acciones equivalentes a diez veces su salario base y retención obligatoria después del retiro. Segunda, y es la más importante de todo nuestro trabajo: una política de asignación de capital pública y explícita. Rangos objetivo de caja, criterios para decidir entre recompra, dividendo, adquisiciones e investigación y desarrollo, revisada cada año. Si la política es clara y pública, el activista se queda sin argumento.

⌂ marca de montaje, aquí entra la diapositiva 5 · no leer

Paso a la compensación.

El Comité de Compensación usaba un grupo de referencia: AT&T, Amazon, Google, HP, IBM y Microsoft. El resultado es que la compensación de los ejecutivos de Apple quedaba en línea con la de otras grandes empresas estadounidenses.

Pero el dato que más nos llamó la atención es este: en 2013 no se otorgó ni bono ni premio en acciones a los ejecutivos. Cero. Y 2013 fue exactamente el año en que la utilidad neta cayó de 41.733 a 37.037 millones y la utilidad por acción bajó de 44,64 a 40,03 dólares.

Eso revela un diseño frágil. Si el esquema paga cero justo cuando el desempeño flaquea, la parte variable no opera como incentivo continuo, opera como un interruptor. Un ejecutivo que ya perdió su bono a mitad de año deja de tener motivación marginal.

Hay un segundo problema, que conecta directamente con la pregunta cinco. Toda recompra sube la utilidad por acción de forma mecánica, porque reduce el denominador, sin que la empresa gane un peso más. Si los incentivos están atados a la utilidad por acción o al precio de la acción, el ejecutivo tiene un motivo personal para recomprar aunque no sea lo mejor para la empresa. Ese es el argumento de ingeniería financiera que aparece en el caso.

Dos sugerencias. Primera: atar el incentivo de largo plazo al retorno total al accionista relativo, comparado contra el grupo de pares, y no a la utilidad por acción. Eso neutraliza el efecto mecánico de la recompra. Segunda: alargar el *vesting* a cinco o siete años, con retención obligatoria de una porción hasta después de la salida, para alinear al ejecutivo con el accionista de largo plazo y no con el trimestre.

Ana Sofía cierra con la pregunta cinco: cómo votaríamos.

Ana Sofía Rúa

diapositivas 6 y 7 · 3:40

Gracias, Camilo. Soy Ana Sofía Rúa y cierro con la quinta pregunta: si fuéramos accionistas de Apple, ¿votaríamos a favor o en contra de la propuesta de recompra?

Nuestra respuesta: votamos en contra. Y quiero ser preciso, porque en contra de la propuesta no significa en contra de la idea.

Primero reconozcamos el lado a favor, porque es real. Apple sí tenía exceso de caja: 147 mil millones ociosos. Su capacidad de endeudamiento era enorme, venía de cero deuda de largo plazo, con tasas históricamente bajas e intereses deducibles. El profesor Ken Yook, de Johns Hopkins, lo dijo en el caso: Apple podía colocar decenas de miles de millones en bonos sin ningún problema. Y el argumento de fondo de Icahn es correcto: Apple no es un banco.

Aun así votamos en contra, por tres razones.

La primera, y es la más contundente: Apple ya estaba haciendo lo que Icahn pedía. En marzo de 2012 la junta aprobó un programa de 45 mil millones más dividendo trimestral. En abril de 2013 elevó el retorno total al accionista a 100 mil millones para finales de 2015, y la autorización de recompra a 60 mil millones. Y el propio Icahn lo admitió por escrito. En su carta abierta a los accionistas dijo, cito:

«No vemos razón para persistir con nuestra propuesta no vinculante, especialmente cuando la compañía ya está tan cerca de cumplir nuestro objetivo de recompra.»

El proponente reconoció que su propuesta era redundante. Aprobarla no habría añadido un solo dólar, habría añadido ruido.

⌂ marca de montaje, aquí entra la diapositiva 7 · no leer

La segunda razón: es una cifra, no una política. Decir cincuenta mil millones en el año fiscal 2014 no es asignación de capital. Es un número puesto desde afuera por alguien que no tiene acceso al plan de producto

ni al *pipeline* de investigación. La asignación de capital es precisamente la función que la junta y la administración están mejor posicionadas para ejercer.

Y la tercera: destruye opcionalidad en el peor momento posible. El análisis del propio caso señalaba saturación del mercado de smartphones, dominio de Android y Samsung, ciclos de producto acelerados y dependencia crítica de dos productos, el iPhone y el iPad. Ese es exactamente el momento de conservar flexibilidad financiera. Apple venía subiendo su inversión en investigación y desarrollo: 3.400 millones en 2011, 4.500 en 2012 y 6.000 en 2013. Comprometer cincuenta mil millones a un año elimina esa flexibilidad. Como dijo el profesor Tellis en el caso, esto es innovación sobresaliente contra ingeniería financiera, y el crecimiento histórico de la acción de Apple vino de lo primero.

Resumo nuestra posición en una frase: votamos en contra de la propuesta y a favor de la idea. Apple debía devolver capital, y ya lo estaba haciendo a mayor escala que casi cualquier empresa en la historia. Lo que faltaba no era un número impuesto por un activista. Lo que faltaba era gobierno corporativo: una política de asignación de capital pública, una junta más renovada y con propiedad real, ejecutivos con piel en el juego, e incentivos atados al retorno relativo y a la innovación en lugar de a la utilidad por acción. Resueltos esos, la presión activista deja de ser necesaria.

Un dato final que confirma nuestra lectura: el 10 de febrero de 2014, dieciocho días antes de la asamblea, Carl Icahn retiró su propuesta.

Con esto cerramos. Gracias.

Anexo: contenido de las 7 diapositivas

Palabras clave y cifras, nunca párrafos. La voz explica, la diapositiva ancla.

1 • Portada

David

Apple: gobierno corporativo y recompra de acciones

Caso Ivey W14736 · Inversión ASG, Universidad EAFIT

David Armendariz · Angie Restrepo · Camilo Fernández · Ana Sofía Rúa

Pie: US\$147.000 M en caja · Icahn pide US\$50.000 M · Asamblea 28 feb 2014

2 • Pregunta 1, la recompra

David

QUÉ ES

La empresa compra sus propias acciones y las retira

POR QUÉ USAR EL EXCESO DE CAJA

- Caja ociosa no rinde, destruye valor
- Disciplina el flujo de caja libre (Jensen)
- Arbitraje tributario: bonos, no repatriación

Cifras al costado: **US\$147.000 M** en caja · **US\$16.960 M** primera deuda LP

3 • Pregunta 2, la junta

Angie

ESTRUCTURA 8 directores · 7 independientes · presidente ≠ CEO · 3 comités

A FAVOR

- Separación CEO y presidente de junta
- Elección anual, sin junta escalonada

EN CONTRA

- Tenencias de 15+ años (Campbell, 1997)
- Overboarding: Iger era CEO de Disney
- Insiders con menos del 1%

SUGERENCIAS Límite de tenencia · Política de overboarding · Propiedad mínima

4 · Pregunta 3, la propiedad

Camilo

TRES CIFRAS

- Vanguard, mayor dueño: **5,40%**
- Icahn movió la acción 5% con **0,88%**
- Insiders: **menos del 1%**

DIAGNÓSTICO Propiedad dispersa, control gerencial. Los indexados no monitorean. El vacío lo llena un activista de corto plazo.

SUGERENCIAS Propiedad obligatoria para ejecutivos · Política pública de asignación de capital

5 · Pregunta 4, la compensación

Camilo

EL DATO 2013: ni bono ni acciones para ejecutivos

Mismo año: utilidad **41.733** → **37.037 M** · UPA **44,64** → **40,03**

PROBLEMAS

- La variable opera como interruptor, no como incentivo
- La recompra sube la UPA de forma mecánica
- Peer group inflado: AT&T, IBM, HP

SUGERENCIAS TSR relativo, no UPA · Vesting de 5 a 7 años

6 · Pregunta 5, el voto

Ana Sofía

EN CONTRA de la propuesta

LO QUE SÍ ES CIERTO Exceso de caja · capacidad de deuda · «Apple no es un banco»

RAZÓN 1: ERA REDUNDANTE Apple ya tenía aprobados US\$100.000 M al 2015

«No vemos razón para persistir con nuestra propuesta no vinculante, especialmente cuando la compañía ya está tan cerca de cumplir nuestro objetivo de recompra.»

7 · Cierre

Ana Sofía

RAZÓN 2 Es una cifra, no una política

RAZÓN 3 Destruye opcionalidad. I+D: 3.400 → 4.500 → 6.000 M (2011-2013)

En contra de la propuesta. A favor de la idea.

Lo que faltaba no era un número. Era gobierno corporativo.

Pie: el 10 de febrero de 2014, Icahn retiró su propuesta.